Smlouva o partnerství pro tvůrce

Hlavní smlouva – Vidfluencer Tato smlouva o partnerství s autory (dále jen „smlouva“) je uzavřena mezi:

1. Aryan Khan a Jonathan Neill, obchodující společně jako Vidfluencer, běžné partnerství, působící ve vidfluencer.io ("Společnost", "my", "nás"); a

2. Osoba uvedená v níže uvedených podrobnostech o tvůrci („Tvůrce“, „vy“). Nabývá účinnosti podpisem oběma stranami.

Podrobnosti o tvůrci

Vyplní Stvořitel před podpisem. Vyplňte prosím každé pole označené * (pokud neplatí, použijte „N/A“). Nemůžeme začít pracovat, dokud nebudou dokončeny.

Celé jméno *
Vaše vlastní jméno, jako na vašem průkazu totožnosti

Název tvůrce / kanálu
Jméno, pod kterým publikujete, pokud se liší

Kontaktní email *
Používá se pro nabídky, platby a formální oznámení

adresa *
Adresa vašeho domova nebo firmy

Země bydliště *
Potřebné pro daňová a reklamní pravidla

Sociální kanály a úchyty *
např. Odkazy TikTok, YouTube, Instagram

E-mail PayPal *
Kam budou zasílány vaše platby

DIČ
Pouze pokud jste plátci DPH

Věk * (zaškrtněte jednu): [ ] Je mi 18 nebo více [ ] Je mi méně než 18 let (na konci se musí podepsat také rodič nebo zákonný zástupce)

1. Účel a povaha vztahu

Společnost 1.1 provozuje službu, která spojuje tvůrce obsahu s příležitostmi k partnerství se značkou a uživatelsky generovaným obsahem (UGC).

Společnost 1.2 není agenturou pro správu talentů. Společnost nespravuje, neřídí ani nekontroluje Tvůrcovy kanály, obsahovou strategii nebo značku mimo konkrétní nabídky, které umožňuje podle této smlouvy.

1.3 Tato smlouva nevytváří zaměstnanecký vztah, agenturní vztah (kromě usnadnění konkrétních dohod popsaných níže), partnerství ani vztah se společným podnikem. Creator je vždy nezávislým dodavatelem a nezávisle se rozhoduje, zda přijme, odmítne nebo vyjedná jakoukoli příležitost.

1.4 Tato smlouva je nevýhradní. Tvůrce může svobodně vyhledávat a přijímat nabídky značky nezávisle nebo prostřednictvím jiných stran. Provize společnosti (oddíl 3) se vztahuje pouze na obchody, které společnost zavádí, sjednává nebo materiálně usnadňuje.

Způsob platby * Bankovní převod / Wise (vyberte jednu)

Platební údaje:
Způsob platby * PayPal / bankovní převod / Wise (vyberte jednu)

Platební údaje:

2. Služby poskytované společností

Společnost 2.1 bude: • identifikovat a prezentovat Tvůrci relevantní partnerství se značkou a příležitosti UGC; • vyjednávat podmínky obchodu jménem Tvůrce, pokud o to Tvůrce požádá; a • vydat dodatek pro každé partnerství se značkou (viz část 4).

2.2 Za tyto služby není Tvůrci účtován žádný poplatek předem.

Společnost 2.3 sdělí Creatorovi, které značce navrhuje představit Creator, a sdělí podrobnosti Creator se značkou až poté, co Creator bude souhlasit.

Společnost 2.4 nemá oprávnění cokoliv podepisovat pro Creator nebo zavazovat Creator k dohodě. Tvůrce je vázán pouze dodatkem k dohodě, který Tvůrce podepsal.

3. Komise

Sazba 3.1. Společnost si účtuje provizi ve výši 20 % z Poplatku za dohodu za jakoukoli dohodu, kterou Společnost získá, zavede nebo materiálně umožní Tvůrci, včetně partnerství se značkou, smluv UGC, sponzorství a přidružených ujednání (dále jen „Dohoda společnosti“). „Poplatek za dohodu“ znamená celkovou částku zaplacenou nebo splatnou Tvůrci značkou v rámci dohody, bez DPH, jak je uvedeno v Dodatku k dohodě.

3.2 Když je vydělané. Provize se získává pouze tehdy, když je obchod úspěšně zajištěn, a pokud není v dodatku k dohodě uvedeno jinak, počítá se z plateb, které Creator od značky skutečně obdržel. Pokud není dohoda, není žádný poplatek.

3.3 Kdo platí a jak. V každém dodatku k dohodě bude uvedena sazba a částka provize a zda je odečtena před výplatou prostředků Tvůrci, fakturována Tvůrci samostatně nebo zaplacena značkou. Pokud značka také platí společnosti provizi za stejnou dohodu, bude to uvedeno v dodatku k dohodě a společnost nebude autori za tuto dohodu účtovat provizi, pokud dodatek k dohodě jasně neuvádí, že platí obojí.

3.4 Obnovení a rozšíření. Jakékoli obnovení nebo prodloužení dohody o společnosti se stejnou značkou, která je dohodnuta do 6 měsíců od data, kdy společnost poprvé představila tvůrce této značky, se považuje za dohodu společnosti a platí provize. S obnovením nebo prodloužením dohodnutým poté, bez účasti společnosti, se zachází jako s Tvůrcem, který příležitost získává nezávisle, a nevztahuje se na něj žádná provize.

3.5 Nezávislé nabídky. Žádná provize se nevztahuje na nabídky, které Creator získává zcela nezávisle, bez uvedení společnosti nebo materiálního zapojení.

3.6 Neobcházení. Po dobu 6 měsíců od data, kdy společnost poprvé představí tvůrce nějaké značce, nebude tvůrce s touto značkou jednat prostřednictvím jiného kanálu, aby se vyhnul provizi.

3.7 Strany souhlasí s tím, že časově omezená provize za obnovené nebo prodloužené obchody je přiměřenou a přiměřenou ochranou oprávněného zájmu společnosti na úvodech, které provádí, a není širší, pokud jde o rozsah nebo trvání, než je pro tento účel nezbytné.

4. Dodatek k individuální dohodě

4.1 Každá obchodní dohoda zprostředkovaná společností bude zaznamenána v samostatném, písemném dodatku k dohodě podepsaném tvůrcem. Každý dodatek bude specifikovat: název značky, dodávky, specifikace obsahu, udělená práva k užívání, jakékoli období exkluzivity, poplatek za obchod, provizi (viz článek 3.3), kdo a kdy platí Tvůrce, termíny a požadavky specifické pro značku.

4.2 Pokud je dodatek k dohodě v rozporu s touto smlouvou, platí dodatek k dohodě, ale pouze pro tuto konkrétní dohodu.

4.3 Pro Creator není závazná žádná dohoda o značce, dokud Creator nezkontroluje a nepodepíše příslušný dodatek k dohodě.

5. Platební podmínky

5.1 V každém dodatku k dohodě bude uvedeno, zda značka platí přímo tvůrci nebo společnosti.

5.2 Pokud Společnost obdrží peníze pro Tvůrce, společnost drží Tvůrcovský podíl pro Tvůrce a zaplatí jej prostřednictvím PayPal (pokud není písemně dohodnuta jiná metoda) do 7 dnů od obdržení zúčtovaných prostředků, pokud Dodatek k dohodě neuvádí jiný časový rámec. Společnost poskytne Tvůrci krátké prohlášení o obdržené částce a případné srážce.

5.3 Každá strana nese své vlastní platební poplatky, pokud Dodatek k dohodě nestanoví jinak.

5.4 Creator je výhradně odpovědný za své vlastní daňové povinnosti. Společnost nesráží daň jménem Tvůrce.

6. Potvrzení tvůrců a kodex chování

6.1 Creator potvrzuje, že údaje uvedené v podrobnostech o autorovi jsou přesné, že tvůrce může tuto smlouvu uzavřít a že je tvůrci starší 18 let nebo že tuto smlouvu níže podepsal rodič nebo zákonný zástupce.

6.2 Při vytváření obsahu podle jakéhokoli dodatku k dohodě Tvůrce souhlasí s tím, že:

- (a) dodávat obsah, který splňuje specifikace a termíny v Dodatku k dohodě;
- (b) zachovat plnou tvůrčí kontrolu nad formátem, stylem a doručením za předpokladu, že konečný obsah splňuje stanovené požadavky značky;
- (c) jasně zveřejňovat placená partnerství v souladu s platnými pravidly inzerce (například ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance nebo ekvivalent v zemi Tvůrce), včetně viditelného štítku #ad, #sponsored nebo „placené partnerství“;
- (d) nezkreslovat značku, její produkt nebo společnost a neuvádět nepravdivá, zavádějící nebo nepodložená tvrzení;
- (e) nepoužívat záběry, hudbu, obrázky nebo jiný materiál, který porušuje duševní vlastnictví nebo práva třetí strany;
- (f) zachovat profesionální chování při veškeré komunikaci se značkami a zástupci společnosti;
- (g) vyhýbat se chování, které je nezákonné, diskriminační, obtěžující, pomlouvačné, sexuálně explicitní nebo jinak přiměřeně pravděpodobné, že poškodí pověst značky nebo společnosti při vytváření obsahu podle této smlouvy; a
- (h) bezodkladně zveřejnit jakýkoli střet zájmů (například existující dohodu s přímým konkurentem) před přijetím dodatku k dohodě.

7. Duševní vlastnictví a užívací práva

7.1 Creator si ponechává vlastnictví obsahu, který produkuje, s výhradou práv k užívání udělených značce a/nebo společnosti podle příslušného dodatku k dohodě.

7.2 Jakékoli licenční podmínky, okna používání nebo období exkluzivity jsou specifikovány pro každou dohodu a nepřesahují rámec toho, co je dohodnuto v tomto Dodatku k dohodě.

8. Důvěrnost Každá strana bude zachovávat důvěrnost jakýchkoli neveřejných informací sdílených druhou stranou nebo partnerem značky (například podmínky obchodu, poplatky, nevydané produkty a strategie kampaně) a bez souhlasu je nesdělí třetím stranám, s výjimkou profesionálních poradců v rámci povinnosti mlčenlivosti nebo tam, kde je zveřejnění vyžadováno zákonem.

9. Ochrana údajů

9.1 Každá strana bude dodržovat UK GDPR a Data Protection Act 2018 ve vztahu k osobním údajům sdíleným podle této smlouvy.

Společnost 9.2 bude používat osobní údaje Tvůrce k provozování této služby, navrhování a zajišťování obchodů a provádění plateb a bude je sdílet se značkou pouze tak, jak je uvedeno v článku 2.3. Společnost jej bude udržovat v bezpečí a nebude jej prodávat.

10. Doba platnosti a ukončení

10.1 Tato smlouva nemá pevné datum ukončení a její platnost časem nevyprší. Zůstává v platnosti, dokud jej některá ze stran neukončí písemným oznámením 14 dní předem v souladu s oddílem 15 (Oznámení).

10.2 Pokud je v okamžiku oznámení dodatek k dohodě od společnosti stále aktivní, tato smlouva neskončí, dokud nebude tato dohoda dokončena, a to i přes 14denní výpovědní lhůtu. „Dokončeno“ znamená datum ukončení kampaně uvedené v dodatku k dohodě a datum, kdy byla tvůrci zaplacena celá částka, podle toho, které je pozdější.

10.3 Ukončení této smlouvy nemá vliv na: (i) provizi již dlužnou z obchodů zajištěných před jejím ukončením; (ii) závazky vyplývající z jakéhokoli aktivního dodatku k dohodě, které trvají, dokud nebude tato dohoda dokončena; nebo (iii) klauzule 3.4 a 3.6 pro značky, do kterých byl Creator zaveden před ukončením.

10.4 Každá ze stran může tuto smlouvu okamžitě ukončit písemným oznámením, pokud se druhá strana dopustí závažného porušení, které nebude napraveno do 14 dnů od písemného oznámení, které to vyžaduje. Společnost může tuto smlouvu okamžitě pozastavit nebo ukončit, pokud Tvůrce závažně poruší ustanovení 6.2.

11. Omezení odpovědnosti

Role společnosti 11.1 je omezena na zavádění a zprostředkování příležitostí. Pokud Dodatek k dohodě nestanoví jinak, společnost není smluvní stranou základní smlouvy o značce a nenese odpovědnost za nezaplacení, porušení nebo nesprávné chování značky.

11.2 Žádná ze stran není odpovědná druhé za nepřímé, náhodné nebo následné škody vyplývající z této smlouvy.

11.3 Nic v této smlouvě neomezuje ani nevylučuje odpovědnost kterékoli ze stran za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí, za podvod nebo podvodné uvedení v omyl nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit podle anglického práva.

11.4 S výhradou ustanovení 11.3 celková odpovědnost společnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, nepřekročí celkovou provizi obdrženou společností z obchodů Tvůrce během 12 měsíců před uplatněním nároku.

12. Odškodnění Tvůrce souhlasí s tím, že odškodní Společnost za přiměřené ztráty a náklady vyplývající z nároků třetích stran způsobených Tvůrcem porušení klauzule 6.2, použitím Tvůrce materiálu porušujícího autorská práva nebo nepravdivých prohlášení učiněných v obsahu vytvořeném podle této Smlouvy.

13. Řešení sporů a rozhodné právo

13.1 Strany se nejprve pokusí vyřešit jakýkoli spor neformálně prostřednictvím diskuse v dobré víře.

13.2 Tato smlouva se řídí zákony England and Wales. Spory, které nejsou vyřešeny neformálně, podléhají výlučné jurisdikci soudů England and Wales.

14. Celá smlouva a změny

14.1 Tato smlouva spolu s jakýmkoli podepsaným dodatkem k dohodě představuje úplnou dohodu mezi stranami na toto téma a nahrazuje jakékoli dřívější diskuse nebo dohody, písemné nebo ústní.

14.2 Každá strana potvrzuje, že se nespoléhala na žádné prohlášení, které není uvedeno v této smlouvě, ale nic v této smlouvě nevylučuje odpovědnost za podvodné uvedení v omyl.

14.3 Jakákoli změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí ji odsouhlasit obě strany (stačí potvrzení e-mailem).

15. Upozornění

15.1 Jakékoli oznámení podle této smlouvy, včetně oznámení o jejím ukončení podle oddílu 10, musí být písemné a musí být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu tvůrce v Podrobnosti o tvůrci a na e-mailovou adresu, kterou společnost poskytne tvůrci písemně, nebo jiným písemným způsobem dohodnutým mezi stranami.

15.2 S oznámením se nakládá jako s doručeným: pokud je odesláno e-mailem do 17:00 v pracovní den, v daný den; jinak následující pracovní den; v případě zaslání poštou dva pracovní dny po odeslání.

16. Oddělitelnost Pokud je jakékoli ustanovení shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, zbytek zůstává v platnosti a strany v dobré víře vyjednají jeho nahrazení ustanovením, které bude co nejblíže svému původnímu záměru.

17. Vzdání se práva Žádné selhání nebo prodlení kterékoli strany při výkonu práva podle této smlouvy není vzdání se tohoto práva a žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění práva nebrání jeho dalšímu výkonu.

18. Tvůrce postoupení nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti postoupit, převést nebo zadat subdodavatelům svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy. Společnost může tuto smlouvu postoupit nástupci svého podnikání, pokud o tom bude Tvůrce písemně informován.

19. Práva třetích stran Tato smlouva neuděluje práva nikomu, kdo není její stranou, a Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 se na ni nevztahuje.

20. Rovnopisy a elektronický podpis Tato smlouva může být podepsána v stejnopisech, včetně elektronického podpisu, z nichž každý je originálem a tvoří dohromady jednu smlouvu.

Podpisy Tato smlouva nemá pevně stanovenou dobu platnosti a trvá, dokud nebude ukončena v souladu s částí 10.

Jménem společnosti Vidfluencer (Aryan Khan a Jonathan Neill, obchodující společně jako Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Tvůrce:

Jméno (tištěné): _____

Podpis: _____

Rodič nebo zákonný zástupce (pouze pokud je Tvůrce mladší 18 let):

Jsem rodič nebo zákonný zástupce Stvořitele. Souhlasím s touto dohodou a zajistím, aby ji Tvůrce dodržoval.

Jméno (tisk): _____ Vztah k tvůrci: _____

Podpis: _____